

김건희와 명태균·건진법사 관련 국정농단 및 불법 선거
개입 사건 등 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한
법률 일부개정법률안
(장경태의원 대표발의)

의안 번호	12368
----------	-------

발의연월일 : 2025 8. 26.

발 의 자 : 장경태·김현정·전현희
윤종균·김승원·백혜련
김기표·채현일·이재관
이정현·이연희·전용기
박선원·이성윤·김영배
김동아·김준혁·김병주
모경종·박희승·김용민
박지원·추미애·서영교
정준호·노종면·안태준
의원(27인)

제안이유

김건희와 명태균·건진법사 관련 국정농단 및 불법선거개입사건 등 진상규명을 위한 특별검사(이하 ‘김건희 특검’이라 함)는 지난 2025년 6월 12일 임명 후, 그 준비절차를 거쳐 본격적인 수사를 진행하고 있음.

김건희 특검은 도이치모터스 주가조작 의혹, 삼부토건 주가조작 의혹, 명태균씨가 연루된 공천 개입 의혹을 비롯해 수사대상이 16개로

매우 방대하고, 각 수사대상마다 서희건설 청탁 사건, 통일교 뇌물수수 및 정치관여사건 등 새로운 인지사건과 의혹도 늘어나고 있는 상황임. 최근에 드러난 관봉권 피지 분실사건 및 이에 대한 수사 은폐의혹 사건에 대해서는 수사대상에 명확히 포함되어 있지 않은 상황임. 이에 새로 드러난 의혹 및 김건희와 그 측근들에 대한 고소·고발사건을 수사대상에 추가하고자 함.

또한 현행법의 경우 ‘관련 사건’에 대한 규정이 없는바, 관련사건 범위에 대한 해석상의 논란을 줄이기 위해 정의규정을 신설하고자 함

아울러, 이와 같이 김건희 및 그 측근들과 관련된 광범위하고 중대한 사안을 조사·공소유지하는 데에는 인적 자원이 부족하다는 지적이 지속되어 왔음. 특히 방대한 수사기록 검토, 증거분석, 관련자 조사 및 공판 준비 등 복합적인 업무를 수행하기 위해서는 다수의 전문인력이 필요하나, 현행 파견인원 한도는 수사 효율성과 신속성 확보에 한계가 있음. 또한, 김건희에 대한 사건이 광범위하고 점차 늘어나고 있는 상황이라 진상규명에는 기간이 부족하다는 지적이 있음.

이에 수사기간 연장횟수를 늘려 특검 수사의 실효성을 제고하고자 하며, 특별검사보를 기존 4명에서 6명으로, 파견검사의 상한을 40명에서 70명으로 확대하여 특별검사의 수사와 공판 업무를 충실히 지원할 수 있도록 함으로써, 김건희 및 그 측근들의 국정농단 및 비리에 관한 진상규명과 공소유지의 실효성을 제고하고자 함.

또한 파견검사도 특별검사의 지휘에 따라 특별검사 및 특별검사보

의 재정없이 공소유지가 가능하게 함으로서 원활한 공소유지 및 공소 업무 수행을 도모하고자 함.

또한, 현행법은 수사기간 이내에 수사를 완료하지 못하거나 공소제기 여부를 결정하지 못한 사건을 관할 지방검찰청 검사장에게 인계하도록 되어 있는 바, 검찰청 법에 의한 검사의 수사 범위 제한으로 인해 검찰의 수사대상이 아닌 범죄가 있을 수 있어 이 경우 다른 법률에 우선하여 국가수사본부가 수사를 하도록 하며, 특별검사의 지휘아래 수사를 완료하도록 함.

아울러 광범위한 김건희특검의 수사대상에 관한 진상규명을 위해서는 이와 관련된 자의 진술, 증언 및 자료제출이 매우 중요한바, 이 법의 수사대상과 관련하여 자수를 하거나, 이 법의 죄를 범한 자가 이 법의 죄를 범한 타인을 고발하거나, 타인이 이 법의 죄를 범하는 것을 방해하거나, 사건의 파악에 중요한 진술 또는 증언을 할 경우 그 형을 감면해주는 조항을 신설하고자 함

주요내용

가. 수사대상에 새로 드러난 의혹(관봉권 떠지와 관련된 수사기관의 은폐 사건, 김건희 및 그 측근의 MBC 및 YTN에 대한 경영간섭 및 탄압 의혹 사건) 및 김건희와 그 측근들에 대한 고소·고발 사건을 추가함(안 제2조제1항제14호,제17호 및 제18호)

나. 관련사건 범위에 대한 해석상의 논란을 줄이기 위해 ‘정의규정’ 신

설(안 제2조제3항)

다. 파견검사의 상한을 40명에서 70명으로, 파견공무원의 상한을 80명에서 140명으로 확대하여 특별검사의 수사와 공판 업무를 충실히 지원할 수 있도록 함(안 제6조제5항)

라. 특별검사보를 현행법상 상한 4명에서 추가적으로 2명을 임명할 수 있게 하여, 특검보 인원 상한을 6명으로 증원(안 제7조제2항)

마. 파견검사도 특별검사의 지휘에 따라 특별검사 및 특별검사보의 재정 없이 공소유지가 가능하게 함(안 제7조제8항).

바. 특별검사는 제2항의 기간 이내에 수사를 완료하지 못하거나 공소제기 여부를 결정하기 어려운 경우에는 1회에 한하여 수사기간을 30일이 연장할 수 있도록 한 규정을, 2회에 걸쳐 연장할 수 있도록 개정함(안 제9조제3항).

사. 수사기간 이내에 수사를 완료하지 못하거나 공소제기 여부를 결정하지 않은 사건을 다른 법률에 불구하고 국가수사본부에게 인계를 하고, 국가수사본부가 특별검사의 지휘 아래 수사를 진행하도록 하도록 함(안 제9조제6항 및 제7항)

아. 제2조제1항 각 호의 사건과 관련하여 「형법」이나 그 밖의 법률을 위반한 자가 이 법의 죄를 범한 후 자수한 때, 이 법의 죄를 범한 자가 이 법의 죄를 범한 타인을 고발하거나 타인이 이 법의 죄를 범하는 것을 방해한 때, 수사·재판절차에서 해당 사건에 관한 다른 사람의 범죄를 규정하는 주요 진술 또는 증언이나, 그 밖의

자료제출행위 또는 범인검거를 위한 제보와 관련하여 자신의 범죄로 처벌되는 경우 그 형을 감경 또는 감면할 수 있도록 하는 조항을 신설함(안 제24조).

김건희와 명태균·건진법사 관련 국정농단 및 불법 선거
개입 사건 등 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한
법률 일부개정법률안

김건희와 명태균·건진법사 관련 국정농단 및 불법 선거 개입 사건 등 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제1항제16호를 제19호로 하고, 같은 항 제14호 및 제15호를 각각 제15호 및 제16호로 하며, 같은 항에 제14호를 다음과 같이 신설하고, 같은 항 제15호(중전의 제14호) 및 제16호(중전의 제15호) 중 “제13호”를 각각 “제14호”로 하며, 같은 항에 제17호 및 제18호를 각각 다음과 같이 신설하고, 같은 항 제19호(중전의 제16호) 중 “제15호”를 “제18호”로 하며, 같은 조에 제3항을 다음과 같이 신설한다.

14. 건진법사 자택에서 압수수색한 관봉권 띠지 분실 사건 및 이와 관련된 수사기관의 범죄사실 은폐 의혹 사건
17. 김건희 및 그 측근의 MBC 및 YTN에 대한 경영간섭 및 탄압 의혹 사건
18. 수사대상 제1호부터 제17호까지의 각 사건에 관하여 윤석열 전 대통령, 김건희, 명태균, 건진법사를 상대로 제기된 고소·고발 사건

③ 이 법에서 “관련 사건”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

1. 1명이 범한 여러 건의 죄
2. 여러 사람이 공동으로 범한 죄
3. 여러 사람이 동시에 같은 장소에서 범한 죄
4. 범인은닉죄, 증거인멸죄, 위증죄, 허위감정통역죄 또는 장물에 관한 죄와 그 본범의 죄
5. 제2조제1항 각 호의 사건과 관련하여 영장에 의하여 확보한 증거물을 공통으로 하는 범죄
6. 이 사건 범죄수익의 원인 또는 그 처분으로 인한 「형법」 제129조부터 제133조까지, 제355조 및 제356조의 죄
7. 「형법」 제19조에 따른 독립행위로서 경합하는 범죄
8. 제2조제1항 각 호의 사건과 관련하여 1개의 목적을 위하여 동시 또는 수단결과의 관계에서 행하여진 범죄

제6조제5항 단서 중 “파견검사의 수는 40명, 파견검사를 제외한 파견공무원의 수는 80명 이내”를 “파견검사의 수는 70명, 파견검사를 제외한 파견공무원의 수는 140명 이내”로 한다.

제7조제2항부터 제6항까지를 각각 제3항부터 제7항까지로 하고, 같은 조에 제2항 및 제8항을 각각 다음과 같이 신설한다.

② 대통령은 특별검사의 요청이 있는 경우 제1항의 후보자 외에 특별검사로부터 「법원조직법」 제42조제1항 각 호의 직에 7년 이상

있던 사람(「법원조직법」 제42조제1항 각 호의 직위 중 2개 이상의 직위에 재직하였던 사람은 그 재직연수를 합산한다) 중 4명의 특별검사후보자를 추가로 추천받아 그 중 2명을 특별검사보로 임명하여야 한다. 대통령은 요청을 받은 날로부터 5일 이내에 그 후보자 중에서 2명을 특별검사보로 임명하여야 하며, 대통령이 특별검사보 임명을 하지 아니할 경우에는 제3조제5항을 준용한다.

⑧ 특별검사는 그 직무수행을 위하여 필요한 때에 파견검사로 하여금 특별검사의 지휘·감독 하에 특별검사 및 특별검사보의 재정 없이 공소유지를 담당하게 할 수 있다.

제9조제3항 중 “1회에 한정하여 수사기간을 30일 연장”을 “2회에 한정하여 수사기간을 각 30일 연장”으로 하고, 같은 조 제6항 전단 중 “사건을 관할 지방검찰청 검사장에게 인계하여야 한다”를 “다른 법률에 우선하여 이 법에 따라 사건을 국가수사본부에 인계하여야 한다”로 하며, 같은 조 제7항 전단 중 “관할 지방검찰청 검사장은”을 “국가수사본부장은 특별검사의 지휘 하에”로 한다.

제15조제1항제2호 및 같은 조 제3항 단서 중 “제7조제6항에”를 각각 “제7조제7항에”로 한다.

제24조를 다음과 같이 신설한다.

제24조(형벌 등의 감면) 제2조제1항 각 호의 사건과 관련하여 「형법」이나 그 밖의 법률을 위반한 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 그 형을 감경 또는 면제할 수 있다.

1. 이 법의 죄를 범한 후 자수한 때
2. 이 법의 죄를 범한 자가 이 법의 죄를 범한 타인을 고발하거나 타인이 이 법의 죄를 범하는 것을 방해한 때
3. 수사·재판절차에서 해당 사건에 관한 다른 사람의 범죄를 규정하는 주요 진술 또는 증언이나, 그 밖의 자료제출행위 또는 범인 검거를 위한 제보와 관련하여 자신의 범죄로 처벌되는 경우

부 칙

제1조(시행일) 이 법은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(일반적 적용례) 이 법 시행 당시 진행 중인 김건희와 명태균·건진법사 관련 국정농단 및 불법선거개입 사건 등 진상규명을 위한 특별검사의 수사대상 등, 특별검사의 직무범위와 권한 등 및 특별검사보와 특별수사관, 수사기간 등 그 내용에 대하여도 이 법의 개정규정을 적용한다.

제3조(적용례) 이 법 시행 당시 제2조제1항제14호, 제17호 및 제18호의 개정규정에 따른 사건에 해당하는 사건 중 종전의 제2조제1항제16호에 따라 특별검사가 인지하여 수사한 사건에 대한 수사는 이 법에 따른 수사로 본다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제2조(특별검사의 수사대상 등)	제2조(특별검사의 수사대상 등)
① 이 법에 따른 특별검사의 수사대상은 다음 각 호의 사건 및 그와 관련된 사건에 한정한다.	① ----- ----- ----- --.
1. ~ 13. (생략)	1. ~ 13. (현행과 같음)
<u><신 설></u>	<u>14. 건진법사 자택에서 압수수색한 관봉권 띠지 분실 사건 및 이와 관련된 수사기관의 범죄사실 은폐 의혹 사건</u>
<u>14. 제1호부터 제13호까지의 각 사건과 관련하여 공무원 등이 직무를 유기하거나 직권을 남용하는 등 수사를 고의적으로 지연·은폐하거나 비호, 각 사건과 관련하여 증거를 인멸하거나 인멸을 교사하였다는 의혹 사건</u>	<u>15. -----제14호-----</u> ----- ----- ----- ----- ----- -----
<u>15. 제1호부터 제13호까지의 각 사건에 대한 조사 및 수사를 윤석열 전 대통령 또는 대통령실 등이 방해하였다는 의혹 사건</u>	<u>16. -----제14호-----</u> ----- ----- ----- -----

<신 설>

<신 설>

16. 제1호부터 제15호까지의 사건 수사 과정에서 인지된 관련 범죄행위 및 특별검사의 수사를 방해하는 일체의 행위

② (생략)

<신 설>

17. 김건희 및 그 측근의 MBC 및 YTN에 대한 경영간섭 및 탄압 의혹 사건

18. 수사대상 제1호부터 제17호까지의 각 사건에 관하여 윤석열 전 대통령, 김건희, 명태균, 건진법사를 상대로 제기된 고소·고발 사건

19. -----제18호-----

② (현행과 같음)

③ 이 법에서 “관련 사건”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

1. 1명이 범한 여러 건의 죄
2. 여러 사람이 공동으로 범한 죄
3. 여러 사람이 동시에 같은 장소에서 범한 죄
4. 범인은닉죄, 증거인멸죄, 위증죄, 허위감정통역죄 또는 장물에 관한 죄와 그 본범의 죄
5. 제2조제1항 각 호의 사건과

제7조(특별검사보와 특별수사관)

① (생략)

<신설>

② ~ ⑥ (생략)

<신설>

제7조(특별검사보와 특별수사관)

① (현행과 같음)

② 대통령은 특별검사의 요청이 있는 경우 제1항의 후보자 외에 특별검사로부터 「법원조직법」 제42조제1항 각 호의 직에 7년 이상 있던 사람(「법원조직법」 제42조제1항 각 호의 직위 중 2개 이상의 직위에 재직하였던 사람은 그 재직연수를 합산한다)중 4명의 특별검사후보자를 추가로 추천받아 그 중 2명을 특별검사보로 임명하여야 한다. 대통령은 요청을 받은 날로부터 5일 이내에 그 후보자 중에서 2명을 특별검사보로 임명하여야 하며, 대통령이 특별검사보 임명을 하지 아니할 경우에는 제3조제5항을 준용한다.

③ ~ ⑦ (현행 제2항부터 제6항까지와 같음)

⑧ 특별검사는 그 직무수행을 위하여 필요한 때에 파견검사로 하여금 특별검사의 지휘·감독 하에 특별검사 및 특별검

제9조(수사기간 등) ① · ② (생략)

③ 특별검사는 제2항의 기간 이내에 수사를 완료하지 못하거나 공소제기 여부를 결정하기 어려운 경우에는 1회에 한정하여 수사기간을 30일 연장할 수 있고, 그 사유를 대통령과 국회에 수사기간 만료 3일 전까지 서면으로 보고하여야 한다.

④ · ⑤ (생략)

⑥ 특별검사는 수사기간 이내에 수사를 완료하지 못하거나 공소제기 여부를 결정하지 못한 경우 수사기간 만료일부터 3일 이내에 사건을 관할 지방검찰청 검사장에게 인계하여야 한다. 이 경우 비용지출 및 활동내역 등에 대한 보고에 관하여는 제17조를 준용하되, 그 보고기간의 기산일은 사건인계일로 한다.

사보의 재정 없이 공소유지를 담당하게 할 수 있다.

제9조(수사기간 등) ① · ② (현행과 같음)

③ -----

-----2회에 한정하
여 수사기간을 각 30일 연장-----

·

④ · ⑤ (현행과 같음)

⑥ -----

-----다른 법률에 우선하
여 이 법에 따라 사건을 국가
수사본부에 인계하여야 한다. -

·

⑦ 제6항에 따라 사건을 인계 받은 관할 지방검찰청 검사장은 신속하게 수사를 완료하여 공소제기 여부를 결정하고 공소제기된 사건의 공소유지를 담당한다. 이 경우 사건의 처리 보고에 관하여는 제11조를 준용한다.

제15조(해임 등) ① 대통령은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 특별검사 또는 특별검사보를 해임할 수 없다.

1. (생략)
2. 특별검사가 그 직무수행을 위하여 또는 제7조제6항에 따라 필요하다고 인정하여 대통령에게 특별검사보의 해임을 요청하는 경우

3. 4. (생략)

② (생략)

③ 대통령은 특별검사보가 사망하거나 특별검사보를 해임한 경우에는 지체 없이 제7조제1항에 따라 후임 특별검사보를 임명하여야 한다. 다만, 제1항

⑦ -----
----국가수사본부장은 특별검사의 지휘 하에-----

-----.

제15조(해임 등) ① -----

-----.

1. (현행과 같음)

2. -----
-----제7조제7항에-----

3. 4. (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ -----

-----.

제2호(제7조제6항에 따른 경우
로 한정한다)에 따라 특별검사
보를 해임한 경우에는 그러하
지 아니하다.

④ (생략)

<신설>

----제7조제7항에-----

-----.

④ (현행과 같음)

제24조(형벌 등의 감면) 제2조제1
항 각 호의 사건과 관련하여
「형법」이나 그 밖의 법률을
위반한 자가 다음 각 호의 어
느 하나에 해당하는 때에는 그
형을 감경 또는 면제할 수 있
다.

1. 이 법의 죄를 범한 후 자수
한 때

2. 이 법의 죄를 범한 자가 이
법의 죄를 범한 타인을 고발
하거나 타인이 이 법의 죄를
범하는 것을 방해한 때

3. 수사·재판절차에서 해당 사
건에 관한 다른 사람의 범죄
를 규정하는 주요 진술 또는
증언이나, 그 밖의 자료제출
행위 또는 범인검거를 위한
제보와 관련하여 자신의 범죄
로 처벌되는 경우